

Открытое акционерное общество
«Сбер Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Малого кредитного комитета
ОАО «Сбер Банк»

УСЛОВИЯ (с 09.06.2026)

24.03.2023 №01/01-07/ 111

24.03.2023 № 24

г. Минск

предоставления кредитного продукта
«ONE CLICK» (микрокредит)

«ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Условия предоставления кредитного продукта «ONE CLICK» (микрокредит) (далее – Условия) являются офертой, содержащей условия и порядок заключения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися к сегментам «Микро» и «Малый»¹, и имеющим в ОАО «Сбер Банк» (далее - Банк) действующий текущий (расчетный) банковский счет, настоящего Кредитного договора.

2. Настоящие Условия размещаются следующими способами:

на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by) раздел «Малому бизнесу» (дальнейший маршрут «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – ONE CLICK – Документы»);

в мобильной версии СДБО «СББОЛ» для индивидуальных предпринимателей в Заявлении на шаге «Разрешения».

Дополнительно настоящие Условия могут размещаться на информационных стендах структурных подразделений Банка.

3. Настоящие Условия, Заявление, Перечень признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации, размещенный на официальном сайте Банка, в совокупности составляют условия настоящего Кредитного договора.

Действующий договор текущего (расчетного) банковского счета, заключенный Клиентом с Банком, дата и номер которого указаны в Заявлении,

¹ Отнесение юридического лица или индивидуального предпринимателя к сегменту «Малый», «Микро» определяется Банком на основании своих локальных правовых актов.

является неотъемлемой частью настоящего Кредитного договора. В случае коллизии, противоречия Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк» от 19.05.2014 №01-07/149 и условий настоящего Кредитного договора, к правоотношениям сторон, связанных с овердрафтным кредитованием, подлежат применению условия настоящего Кредитного договора, которые имеют более высокую силу.

ГЛАВА 2 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. Для целей настоящих Условий используются следующие термины, сокращения и их определения:

АИС ИДО - автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств.

Акцепт оферты – принятие предложения Банка заключить настоящий Кредитный договор на основании положений, изложенных в настоящих Условиях.

Банк, Кредитодатель – ОАО «Сбер Банк». Термины Кредитодатель и Банк используются в настоящих Условиях взаимозаменяемо и имеют одинаковое значение.

Заявление – Заявление-анкета на получение кредита «ONE CLICK» (микрокредит), оформленное и направленное Клиентом в Банк посредством СДБО или посредством мобильной версии СДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн" (для индивидуальных предпринимателей): маршрут «Продукты» - «Продукты и сервисы» - «Кредиты» - «Предложения» - «One click («овердрафт»)), с целью заключения настоящего Кредитного договора.

Информация об условиях договора об овердрафтном кредитовании (далее – Информация об условиях договора) – информация об условиях предоставления овердрафтного кредита, определяющая индивидуальные условия предоставления кредита (сумму кредита, срок его предоставления и возврата (погашения), размер процентов за пользование кредитом и прочие индивидуальные условия предоставления овердрафтного кредита в соответствии со статьей 140 Банковского кодекса Республики Беларусь.

Клиентский менеджер – работник Банка, осуществляющий в рамках своих должностных обязанностей взаимодействие с клиентами Банка, относящимися в соответствии с локальными правовыми актами Банка к сегментам «Малый» или «Микро».

Кредитный договор – договор по предоставлению овердрафтного микрокредита, заключенный между Кредитодателем и Кредитополучателем, посредством акцепта настоящих Условий, определяющих права и обязанности Сторон по договору, основания и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, порядок списания (в том числе досрочно) непогашенной суммы кредита, начисленных процентов и штрафных санкций, прочие условия кредитного договора.

Кредитополучатель, Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, относящиеся к сегментам «Малый» или «Микро» и имеющие действующий текущий (расчетный) банковский счет в Банке.

Мобильная версия СДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн" (далее - СДБО "СББОЛ", СББОЛ) - программное обеспечение СДБО "СББОЛ", позволяющее Клиентам контролировать текущие (расчетные) и иные счета, совершать банковские операции на основании документов в электронном виде, переданных Банку с использованием мобильного приложения, установленного на смартфоне или планшетном компьютере Клиента.

Мобильное устройство – компактное переносное устройство (мобильный телефон, смартфон, планшет), имеющее операционную систему и обладающее возможностью запуска различных мобильных приложений.

Овердрафт – дебетовое сальдо по текущему (расчетному) банковскому счету Кредитополучателя, возникающее в течение банковского дня в результате овердрафтного кредитования.

Овердрафтное кредитование – предоставление кредита в целях оплаты расчетных документов Кредитополучателя в сумме, превышающей остаток денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете Кредитополучателя в пределах лимита овердрафта.

Оферта о внесении изменений в условия Кредитного договора – предложение Кредитополучателя внести изменения в условия кредитования в соответствии с требованиями пункта 17 настоящих Условий путем направления оферты о внесении изменений посредством СДБО Кредитодателю;

Официальный сайт Банка – официальный интернет-сайт ОАО «Сбер Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by).

Руководитель Кредитополучателя, Клиента (далее по тексту Условий - руководитель, уполномоченное лицо) – физическое лицо, которое в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица осуществляет руководство этим юридическим лицом, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа; лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица; индивидуальный предприниматель. При передаче полномочий руководителя юридического лица по гражданско-правовому договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) руководителем является руководитель управляющей организации, либо индивидуальный предприниматель (управляющий).

Сборник вознаграждений - локальный правовой акт Банка «Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк», размещенный на официальном сайте Банка.

Системы дистанционного банковского обслуживания (далее - СДБО) - совокупность процедур и программно-технических комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых клиентам оказывается широкий спектр банковских услуг без непосредственного их

обращения в Банк. СДБО включают: СДБО "BS-Client" (подсистемы: "Банк-клиент", "Интернет-клиент"); СДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн" (web-версия и мобильная версия).

СДБО физического лица (далее – СБОЛ) - канал ДБО, обеспечивающий взаимодействие физических лиц и Банка через web-интерфейс, доступ к которому обеспечивается на сайте Банка, а также через интерфейс официального мобильного приложения Банка (мобильная версия системы "СберБанк Онлайн"), предусматривающий взаимодействие в рамках данного канала, доступ к которому может быть предоставлен в результате прохождения физическим лицом процедур идентификации и аутентификации в порядке, установленном Банком с учетом требований законодательства.

SMS-код – случайным образом генерируемая Банком последовательность буквенной и (или) цифровой информации, а также специальных символов, направляемая физическому лицу – руководителю Кредитополучателя / Клиента в виде смс-сообщения на зарегистрированный в программном комплексе Банка номер мобильного устройства физического лица, используемая для аутентификации физического лица при регистрации доступа в СДБО физического лица, а также для подписания (подтверждения) документов в электронном виде, направляемых физическим лицом для совершения операций, выполнения иных юридически значимых действий в СДБО физического лица, используемая в качестве аналога собственноручной подписи физического лица.

СМС-подпись – подписание индивидуальным предпринимателем, являющимся Кредитополучателем, Заявления и других необходимых документов в виде документа в электронном виде согласно настоящим Условиям сеансовым паролем, сгенерированным и направленным Банком в смс-сообщении на номер мобильного устройства, владельцем которого является индивидуальный предприниматель - Кредитополучатель. СМС-подпись признается аналогом собственноручной подписи индивидуального предпринимателя - Кредитополучателя. Для целей применения настоящих Условий СМС-подпись для руководителей юридических лиц не применяется.

Сеансовый пароль - случайным образом генерируемая Банком, с помощью специальных программных средств и применяемая в качестве аналога собственноручной подписи, последовательность знаков и символов, направляемая на номер мобильного устройства индивидуального предпринимателя - Кредитополучателя.

Стороны – Банк и Кредитополучатель при обобщенном упоминании.

Структурные подразделения Банка – Региональные дирекции (далее - РД), Центры развития малого бизнеса (далее – ЦРМБ).

Субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого Банком осуществляется обработка персональных данных.

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности.

Термины «настоящий Кредитный договор», «настоящие Условия», «настоящая оферта» используются взаимозаменяемо и имеют одинаковое значение.

Участники сделки/проверки – Кредитополучатель, физическое лицо - руководитель Кредитополучателя.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

5. Настоящий Кредитный договор заключается путем акцепта Кредитополучателем оферты (принятия предложения Банка заключить настоящий Кредитный договор на основании положений, изложенных в настоящих Условиях). Настоящий Кредитный договор признается заключенным с момента получения Банком акцепта Кредитополучателя настоящей оферты.

5.1. Акцепт настоящей оферты считается полным и безоговорочным, если выполнены в совокупности следующие условия:

– Кредитополучателем посредством СДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн", или посредством мобильной версии СДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн" (для индивидуальных предпринимателей), предоставлено в Банк Заявление в виде документа в электронном виде, подписанное руководителем Кредитополучателя с использованием его ЭЦП (для всех Кредитополучателей) либо СМС-подписи (только для индивидуальных предпринимателей).

Форма Заявления размещена в СДБО. Вход в СДБО осуществляется через официальный сайт Банка в разделе «Малому бизнесу» (СберБанк Бизнес Онлайн: <https://sbbol.sber-bank.by/login>), путем ввода логина и пароля, затем осуществляется переход в раздел «Продукты и услуги» - «Кредитование» - «Заявление-анкета на получение кредита» или посредством мобильной версии СДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн" (для индивидуальных предпринимателей): маршрут «Продукты» – «Продукты и сервисы» – «Кредиты» – «Предложения» – «ONE CLICK(«овердрафт»));

– Руководителем Кредитополучателя/ индивидуальным предпринимателем, в Банк посредством СДБО физического лица предоставлено Согласие физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях руководителя Клиента.

Форма вышеуказанного Согласия размещена в СДБО физического лица на официальном сайте Банка и в мобильном приложении Банка. Вход в СДБО физического лица осуществляется посредством перехода по ссылке, направленной Банком для подачи согласий физического лица с помощью СМС-сообщения на номер мобильного устройства физического лица - руководителя Кредитополучателя, или через официальный сайт Банка в

разделе «Физическим лицам» (СберБанк Онлайн: <https://sber-bank.by/loginsbol>), путем ввода логина / пароля, затем осуществляется переход в раздел «Профиль» - «Документы и заявки» - «Согласия» - «Согласия по кредитным заявкам ЮЛ». Согласие подписывается физическим лицом - руководителем Кредитополучателя с помощью SMS-кода, направленного на номер мобильного устройства, указанный физическим лицом – руководителем Кредитополучателя, в программном комплексе Банка. Подписание согласия с помощью SMS-кода является подтверждением того, что физическое лицо - руководитель Кредитополучателя ознакомился с текстом Согласия и предоставил Согласие Банку в электронном виде.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, предоставляются участниками сделки/проверки в Банк посредством СДБО и подписываются:

для юридических лиц – с использованием ЭЦП руководителя;

для индивидуальных предпринимателей – с использованием ЭЦП самого индивидуального предпринимателя либо СМС-подписи;

для физических лиц – с использованием SMS-кода.

Ознакомиться с Условиями настоящей оферты в мобильной версии для индивидуальных предпринимателей СДБО «СББОЛ» возможно в Заявлении на шаге «Разрешения», где Кредитополучатель проставляет соответствующую отметку об ознакомлении, а также Условия оферты доступны на сайте Банка Раздел «Малому бизнесу» – «Кредитование» – «Кредитование текущей деятельности» – Кредит «ONE CLICK» – «Документы» – «Условия (оферта)» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Моментом получения Банком акцепта настоящей оферты (моментом заключения настоящего Кредитного договора) является присвоение в СДБО "СББОЛ", Заявлению статуса «Исполнено».

В подтверждение заключения настоящего Кредитного договора Банк направляет Кредитополучателю посредством СДБО Информацию об условиях договора, в которой содержатся сведения о номере и дате заключенного настоящего Кредитного договора, а также другая информация, необходимая для исполнения настоящего Кредитного договора.

Кредитополучатель подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Условиями, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении.

Акцепт настоящей оферты не может быть совершен в ином порядке, кроме предусмотренного настоящими Условиями.

5.2. Банк рассматривает поступившее от Кредитополучателя Заявление в соответствии со следующим регламентом:

Заявление, поступившее по СДБО "СББОЛ" в Банк до 14.00 текущего рабочего дня, рассматривается Банком в течение следующего рабочего дня;

Заявление, поступившее по СДБО "СББОЛ" в Банк после 14.00 текущего рабочего дня, а также поступившее в пятницу / последний рабочий день месяца / предпраздничный день рассматривается в течение двух следующих рабочих дней.

Срок рассмотрения Банком Заявления не может превышать двух рабочих дней с момента направления Кредитополучателем в Банк Заявления.

После направления Заявления в Банк, в СДБО "СББОЛ" ему присваивается статус «В обработке».

По завершении рассмотрения Банком Заявления, в СДБО "СББОЛ" ему будет присвоен статус «Исполнено» либо «Отклонено» (в зависимости от итогового решения Банка о заключении кредитного договора об овердрафтном кредитовании в соответствии с настоящими Условиями).

5.3. В случае принятия Банком положительного решения о заключении кредитного договора об овердрафтном кредитовании, Заявлению в СДБО "СББОЛ" присваивается статус «Исполнено». Банк посредством СДБО "СББОЛ" направляет Кредитополучателю Информацию об условиях договора.

В случае принятия Банком отрицательного решения о заключении кредитного договора об овердрафтном кредитовании, Заявлению в СДБО "СББОЛ" присваивается статус «Отклонено».

Настоящим Стороны приходят к соглашению о том, что Кредитодатель вправе удостоверить внешние формы представления Заявления, Информации об условиях договора, иных документов, созданных с использованием СДБО "СББОЛ" в соответствии с настоящими Условиями, а также предоставлять указанные документы нотариусам, судам, а также любым иным третьим лицам, если это необходимо Кредитодателю для защиты своих прав по настоящему Кредитному договору.

Банк вправе отказать Кредитополучателю в заключении настоящего Кредитного договора в любом из следующих случаев:

- не предоставление одновременно с направлением Заявления в Банк посредством СДБО документов, указанных в подпункте 5.1. пункта 5 настоящих Условий;

- обнаружения Банком неверного оформления, неактуального значения процентной ставки, несоответствия или неточности в предоставленных Кредитополучателем документах;

- наличие негативной информации в отношении Кредитополучателя и (или) руководителя Кредитополучателя, в том числе в случаях наличия у Банка сведений, подтверждающих недостоверность данных, представленных Кредитополучателем в целях идентификации, получения третьими лицами несанкционированного доступа к программным средствам Кредитополучателя;

- наличие просроченной задолженности по действующим операциям, подверженным кредитному риску, по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом и иных платежей;

- в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Условиями и (или) локальными правовыми актами Банка, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Банк информирует Кредитополучателя об отказе в заключении настоящего Кредитного договора путем отклонения Заявления и присвоения ему статуса «Отклонено».

Настоящий Кредитный договор не является договором присоединения и публичным договором, действует до исполнения Сторонами всех возникших на основании такого договора обязательств.

Архив, в котором будут размещены Условия, утратившие силу, размещаются на официальном сайте Банка в разделе «Бизнесу (дальнейший маршрут «Малому бизнесу – Кредитование – «Кредитование текущей деятельности» – ONE CLICK – Документы – Архив условий»).

ГЛАВА 4 ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

6. Кредитодатель обязуется предоставить Кредитополучателю овердрафтный кредит (микrokредит) (далее – кредит) в целях оплаты расчетных документов Кредитополучателя в сумме, превышающей остаток денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете Кредитополучателя в пределах лимита овердрафта, указанного в пункте 4 Заявления.

При погашении части кредита, его повторная выдача осуществляется Кредитодателем с соблюдением лимита овердрафта и сроков предоставления кредита, указанных в Заявлении.

7. Проценты за пользование кредитом, процентные периоды.

Процентная ставка по кредиту является переменной, ее величина устанавливается в размере, определенном в пункте 8 Заявления. При изменении размера базового показателя процентная ставка по кредиту, определенная в пункте 8 Заявления, изменяется в день изменения базового показателя без заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору и без последующего уведомления Кредитополучателя об изменении размера процентной ставки по кредиту.

Изменение размера фиксированного показателя процентной ставки по кредиту, определенного в пункте 9 Заявления, осуществляется на основании заключения дополнительных соглашений к настоящему Кредитному договору в порядке, установленном пунктом 16 настоящего Кредитного договора.

8. Срок и порядок предоставления и погашения кредита, уплаты процентов и плат за пользование кредитом:

8.1. выдача кредита в рамках настоящего Кредитного договора производится в сроки, указанные в Заявлении;

8.2. выдача кредита производится в белорусских рублях;

8.3. выдача кредита производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Кредитополучателя, открытый в ОАО «Сбер Банк», указанный в Заявлении, при образовании дебетового сальдо по указанному текущему счету Кредитополучателя. Дебетовое сальдо по текущему счету Кредитополучателя закрывается Кредитодателем ежедневно

в конце операционного дня с отражением в бухгалтерском учете на счете по учету кредитной задолженности Кредитополучателя;

8.4. погашение кредита производится в конце операционного дня Кредитодателя путем перечисления денежных средств, оставшихся на текущем счете Кредитополучателя после проведения с текущего счета платежей в очередности, установленной законодательством Республики Беларусь, на основании платежного ордера Кредитодателя или в течение операционного дня Кредитодателя путем перечисления Кредитополучателем денежных средств с текущего счета либо иного текущего счета на основании его платежного поручения, или иным способом, установленным законодательством Республики Беларусь.

При этом погашение каждой части кредита производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее предоставления;

8.5. в случае досрочного погашения кредита, исполненными считаются обязательства Кредитополучателя по погашению кредита с ближайшими сроками погашения, установленными в соответствии с подпунктом 8.4 пункта 8 настоящего Кредитного договора (полностью либо частично в зависимости от суммы фактической задолженности на дату погашения кредита согласно установленным Заявлением срокам погашения).

8.6. до полного погашения кредита Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю проценты за пользование кредитом за каждый расчетный период, указанный в пункте 26 настоящего Кредитного договора, 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день полного погашения кредита;

8.7. погашение кредита и уплата процентов производится платежным поручением Кредитополучателя, платежным ордером Кредитодателя, платежным требованием Кредитодателя, иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь;

8.8. погашение кредита и уплата начисленных по нему процентов (в том числе в случае взыскания Кредитодателем денежных средств со счетов Кредитополучателя) осуществляется в валюте кредита.

Погашение кредита (в том числе в случае взыскания Кредитодателем денежных средств со счетов Кредитополучателя) в валюте, отличной от валюты кредита, осуществляется Кредитополучателем только с согласия Кредитодателя по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему Кредитному договору.

Уплата Кредитополучателем / взыскание Кредитодателем процентов за пользование кредитом осуществляется в белорусских рублях.

Согласие Кредитодателя на погашение кредита валютой, отличной от валюты кредита (в том числе с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь), выражается путем принятия от Кредитополучателя в погашение кредита денежных средств в валюте,

отличной от валюты кредита, по курсу, определенному в части второй настоящего пункта.

Непринятие Кредитодателем денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, в погашение кредита является отказом Кредитополучателю в погашении кредита валютой, отличной от валюты кредита.

Погашение кредита (его части) и уплата начисленных по нему процентов по настоящему Кредитному договору может осуществляться третьими лицами (в том числе за счет бюджетных средств), если это не противоречит законодательству Республики Беларусь (в том числе с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь);

8.9. денежные средства для погашения задолженности по настоящему Кредитному договору (в том числе для погашения задолженности по кредиту (его части), уплате процентов) подлежат зачислению на счет 3819, открытый в ОАО «Сбер Банк» и указанный в Приложении 1 к Информации об условиях договора.

Датой погашения задолженности по кредиту (его части) и уплаты начисленных процентов по кредиту, иных платежей по настоящему Кредитному договору считается дата поступления денежных средств на счет 3819, открытый в ОАО «Сбер Банк» и указанный в Приложении 1 к Информации об условиях договора;

8.10. при досрочном перечислении Кредитополучателем денежных средств в погашение основного долга по кредиту и (или) начисленных процентов в соответствии с подпунктами 12.1 и 12.4 пункта 12 настоящего Кредитного договора, денежные средства распределяются Кредитодателем в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь и в соответствии с календарной очередностью наступления платежей по погашению основного долга / уплате начисленных процентов, определенной Кредитным договором;

8.11. срок полного погашения кредита указывается в Информации об условиях договора.

ГЛАВА 5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

9. Кредитодатель обязуется:

9.1. предоставить Кредитополучателю кредит со счета по учету кредитов, в сумме и сроки, оговоренные в настоящем Кредитном договоре и указанные в Заявлении;

9.2. начислять проценты за пользование кредитом в размере и в порядке, установленными настоящим Кредитным договором;

9.3. при неисполнении Кредитополучателем обязательств по погашению кредита (его части) (в том числе в случае предъявления к досрочному погашению кредита (его части)), уплате процентов за пользование им задолженность со следующего дня после истечения установленного срока

погашения кредита, уплаты процентов за пользование им признать просроченной;

9.4. денежные средства, поступившие на счет 3819, указанный в Приложении 1 к Информации об условиях договора, распределить на погашение задолженности по кредиту, уплату процентов и прочих платежей Кредитополучателя, предусмотренных настоящим Кредитным договором, в порядке и очередности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

9.5. информировать Кредитополучателя об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров банковских счетов, других изменениях, имеющих прямое отношение к настоящему Кредитному договору, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня свершения соответствующего факта путем размещения указанных изменений на официальном интернет-сайте Банка www.sber-bank.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

10. Кредитополучатель обязуется:

10.1. начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления первой части кредита, обеспечить ежемесячные поступления денежных средств (за исключением сумм кредитов, займов, предоставленных на текущий счет; средств по договорам скрытого факторинга с ОАО «Сбер Банк»; средств, возвращенных со счетов по учету депозитов; средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам и банковским гарантиям; поступлений денежных средств с иных счетов Кредитополучателя (переводы в рамках одного юридического лица); средств, полученных от реализации (погашения) ценных бумаг (деPOSITНЫХ сертификатов, облигаций, акций), кроме случаев, когда эти ценные бумаги были получены за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги); на текущие счета, открытые в ОАО «Сбер Банк» в белорусских рублях, в размере не менее размера, указанного в пункте 12 Заявления (допустимое отклонение – до 5 (пяти) процентов от указанной суммы);

10.2. при наступлении сроков погашения кредита, уплаты начисленных процентов по нему, неустоек (штрафов, пеней), осуществления иных платежей, предусмотренных настоящим Кредитным договором, обеспечить на своем текущем (расчетном) банковском счете наличие денежных средств в размере, необходимом для погашения задолженности, и предоставлять Кредитодателю (в иной банк, в котором открыт текущий (расчетный) банковский счет Кредитополучателя) платежные поручения на списание средств со своего текущего (расчетного) банковского счета;

10.3. в течение срока действия настоящего Кредитного договора представлять по требованию Кредитодателя следующие документы, сведения, информацию (с печатями (при наличии) и подписями оригиналы на бумажном носителе, либо заверенные надлежащим образом их копии), обеспечивая их достоверность (допускается направление документов, сведений (в том числе скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе) посредством СДБО, с соблюдением условий пункта 32 настоящих Условий), обеспечивая

их достоверность, в сроки, установленные Кредитодателем в отдельном требовании (уведомлении):

по Кредитополучателям, составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

- бухгалтерскую отчетность в составе форм, определенных законодательством Республики Беларусь за последний отчетный квартал;
- годовой бухгалтерский баланс со всеми приложениями к нему (за последний год);

по Кредитополучателям, не составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

- налоговую декларацию (расчет) в зависимости от применяемой системы налогообложения за последний отчетный квартал и за последний год;

для всех Кредитополучателей:

- иные документы, дополнительные сведения, в том числе согласно формам, разработанным Кредитодателем, для прохождения Кредитополучателем процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения Кредитодателем функций, возложенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

10.4. в течение срока действия настоящего Кредитного договора предоставлять следующие сведения при их наличии, и (или) возникновении, и (или) при снятии не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором выявлено их наличие, и (или) возникновение, и (или) снятие, а также в иные сроки, установленные Кредитодателем в отдельном требовании (уведомлении):

по Кредитополучателям, составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

информацию о наличии просроченной кредитной задолженности перед другими банками и (или) размере просроченной задолженности перед иными контрагентами, бюджетом, который составляет более 25% от общего размера кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса и (или) иной отчетности на последнюю отчетную (квартальную) дату;

информацию о предъявленных к Кредитополучателю исках (требованиях) (за исключением исков, инициированных Банком), при условии, если сумма иска превышает 10% стоимости активов Кредитополучателя на последнюю отчетную дату;

информацию о наличии за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

информацию о подаче в отношении Кредитополучателя заявления в экономический суд о несостоятельности или банкротстве / объявление в установленном законодательством порядке Кредитополучателя несостоятельным или банкротом / открытие в отношении Кредитополучателя конкурсного производства / ликвидационного производства / наличие сведений в Едином государственном регистре юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей о том, что Кредитополучатель находится в процессе ликвидации;

информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, причинивших Кредитополучателю ущерб, не позволяющий ему продолжить свою деятельность;

информацию об изменениях в перечне ключевых бенефициаров (с долей собственности в уставном фонде Кредитополучателя свыше 50%) и руководства, сведения о которых ранее не были предоставлены Кредитодателю, и (или) о смерти Кредитополучателя – собственника (руководителя) частного унитарного предприятия / общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью с предоставлением Кредитодателю копии подтверждающего документа;

по Кредитополучателям, не составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

информацию о наличии информации о предъявленных к Кредитополучателю исках (требованиях) (за исключением исков, инициированных Банком), при условии, если сумма иска превышает 10% от выручки за отчетный квартал;

информацию о наличии вступившего в законную силу решения суда о привлечении к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности Кредитополучателя - индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, когда возбуждение уголовного дела инициировано Банком;

информацию о наличии за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, причинивших Кредитополучателю ущерб, не позволяющий ему продолжить свою деятельность;

информацию о смерти Кредитополучателя – индивидуального предпринимателя с предоставлением Кредитодателю копии подтверждающего документа;

10.5. письменно информировать Кредитодателя о следующем:

10.5.1. в случае подписания документов с использованием СМС-подписи: об изменении, утере, блокировке номера мобильного устройства, на который Банком направляется сеансовый пароль для подписания документов в электронном виде; о несанкционированном доступе третьих лиц к программным средствам Кредитополучателя, в том числе номеру мобильного устройства, на который Банком направляется сеансовый пароль для подписания документов в электронном виде; о наступлении иных рисков (событий), позволяющих подписать документы в электронном виде с применением ЭЦП, сеансовых паролей, СМС-подписи неуполномоченными лицами Кредитополучателя. Кредитополучатель обязуется незамедлительно информировать Кредитодателя о наступлении указанных случаев по

телефонам +375-17-359-99-11, +375-29-359-99-11. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим;

10.5.2. во всех случаях: об изменениях своего места нахождения (для индивидуального предпринимателя – места жительства), почтового адреса, адреса электронной почты, номеров банковских счетов, обслуживающего банка, руководства (руководитель, его заместители, главный бухгалтер), других изменениях, имеющих прямое отношение к настоящему Кредитному договору.

Информация, в части первой настоящего подпункта, должна быть предоставлена Кредитодателю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня свершения соответствующего факта. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим;

10.6. Кредитополучателю, являющемуся юридическим лицом, в течение срока действия настоящего Кредитного договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемых изменений в письменной форме предварительно уведомить Кредитодателя о реорганизации Кредитополучателя (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования (за исключением случаев, связанных с изменением организационно – правовой формы юридического лица во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, предусматривающего преобразование Кредитополучателя)), участия в уставном фонде более 20 (двадцати) процентов (создание дочерних и зависимых обществ, унитарных предприятий, в том числе (но не ограничиваясь) путем выделения и передачи им части имущества Кредитополучателя стоимостью более 10 (десяти) процентов от активов на последнюю отчетную дату).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации Кредитополучателя, в том числе изменения организационно-правовой формы Кредитополучателя во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, письменно информировать Кредитодателя с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих принятие решения о реорганизации (уведомление направляется в соответствии с условиями пункта 31 настоящего Договора).

По факту реорганизации Кредитополучателя, в том числе изменения организационно-правовой формы Кредитополучателя во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, письменно информировать Кредитодателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее осуществления с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих факт реорганизации (уведомление направляется в соответствии с условиями пункта 31 настоящего Кредитного договора);

10.7. по требованию Кредитодателя обеспечивать возможность проверки своего финансового состояния и хозяйственной деятельности;

10.8. досрочно погасить кредит и уплатить начисленные по нему проценты в полной сумме (за фактическое количество дней пользования кредитом) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления

Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего извещения ((требования) с уведомлением), если иной срок не указан в соответствующем извещении (требовании) Кредитодателя, в случаях:

несвоевременных возврата (погашения) кредита и (или) уплаты процентов за пользование им;

непредоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Кредитному договору в соответствии с условиями, установленными настоящим Кредитным договором, утраты обеспечения или ухудшения его условий и (или) непредоставления дополнительного обеспечения в соответствии с условиями, установленными настоящим Кредитным договором, при снижении стоимости обеспечения (утрате, ухудшении состояния либо условий хранения);

необеспечения возможности осуществления Кредитодателем контроля за состоянием заложенного имущества, а также имущества, правовой титул на которое переведен на Кредитодателя;

наличия у Кредитополучателя признаков финансовой неустойчивости, размещенных на официальном сайте Банка;

в иных случаях, предусмотренных законодательством;

10.9. надлежащим образом исполнять условия и иные обязательства предусмотренные настоящим Договором, а также в течение срока действия настоящего договора, своевременно исполнять денежные обязательства, предусмотренные иными договорами, на совершение операций, подверженных кредитному риску, заключенными между Кредитодателем и Кредитополучателем, не допускать возникновения обстоятельств, при наступлении которых Кредитополучатель обязуется досрочно погасить кредит, приведенных в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Кредитного договора;

10.10. возместить убытки, уплатить Кредитодателю неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, в сроки, установленные настоящим Кредитным договором;

10.11. не допускать случаев, являющихся в соответствии с законодательством Республики Беларусь основанием для подачи в экономический суд заявления(-ий) о несостоятельности или банкротстве / объявлении в установленном законодательством порядке Кредитополучателя несостоятельным или банкротом / открытии в отношении Кредитополучателя конкурсного производства;

10.12. осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства Республики Беларусь и в пределах разумного предпринимательского риска, не допуская возникновения экономически и юридически необоснованных рисков, в том числе не допускать возникновения случаев досрочного погашения кредита, приведенных в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Договора;

10.13. не допускать возникновения критериев негативной информации до полного исполнения обязательств по настоящему Договору;

10.14. не допускать наличия у Кредитодателя постановления (решения) уполномоченного органа (должностного лица) о наложении в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь ареста на денежные средства Кредитополучателя, находящиеся на текущем (расчетном) банковском счете, по которому Кредитодателем осуществляется овердрафтное кредитование, и (или) решения о приостановлении операций по данному текущему (расчетному) банковскому счету, принятого уполномоченным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, запрета судебного исполнителя о совершении расходных операций по данному текущему (расчетному) банковскому счету;

10.15. не допускать наличия неисполненных платежных инструкций АИС ИДО, содержащих реквизиты текущего (расчетного) банковского счета;

10.16. в случае внесения по инициативе Кредитополучателя изменений и (или) дополнений в условия настоящего Кредитного договора до заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору уплатить Кредитодателю вознаграждение, предусмотренное Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк».

ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН

11. Кредитодатель имеет право:

11.1. требовать от Кредитополучателя предоставления документов, сведений, информации в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора;

11.2. анализировать показатели производственно-финансовой деятельности Кредитополучателя и производить проверки на месте осуществления им деятельности по всем вопросам функционирования;

11.3. приостановить овердрафтное кредитование / отказаться от исполнения обязательств по предоставлению кредита в полной сумме или ее части (без предварительного уведомления Кредитополучателя), при невыполнении Кредитополучателем любого из обязательств, предусмотренных условиями настоящего Кредитного договора, при невыполнении Кредитополучателем денежного обязательства, предусмотренного иными договорами на совершение операций, подверженных кредитному риску, заключенными между Кредитодателем и Кредитополучателем и (или) при наличии у Кредитодателя оснований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

11.4. снизить лимит овердрафта, указанный в пункте 4 Заявления, в случае выявления в анализируемом периоде, равном двенадцати календарным месяцам (не включая месяц, в котором выявлено нарушение условий договора и производится снижение лимита овердрафта), снижения объема очищенных

среднемесячных поступлений денежных средств на текущие счета Кредитополучателя, открытые в ОАО «Сбер Банк» в белорусских рублях, более чем на 20% от объема очищенных среднемесячных поступлений на текущие счета в белорусских рублях в размере, указанном в пункте 11 Заявления.

Новый лимит овердрафта устанавливается в размере не более размера, указанного в пункте 4 Заявления, установленного от среднемесячного объема поступлений денежных средств (за исключением сумм кредитов, займов, предоставленных на текущий счет; средств по договорам скрытого факторинга; средств, возвращенных со счетов по учету депозитов; средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам; поступлений денежных средств с иных счетов Кредитополучателя (переводы в рамках одного юридического лица); средств, полученных от реализации (погашения) ценных бумаг (деPOSITНЫХ сертификатов, облигаций, акций), кроме случаев, когда эти ценные бумаги были получены за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги); на текущие счета Кредитополучателя, открытые в ОАО «Сбер Банк» в белорусских рублях, рассчитанного за двенадцать последних календарных месяцев (не включая месяц, в котором производится снижение лимита овердрафта), но не более минимального объема (в месяц) поступлений денежных средств на указанные счета за двенадцать последних календарных месяцев (не включая месяц, в котором производится снижение лимита овердрафта).

Новый лимит овердрафта устанавливается путем направления Кредитополучателю письма о снижении лимита овердрафта посредством СДБО и вступает в силу с дня его направления Кредитополучателю. С момента направления Банком письма о снижении лимита овердрафта посредством СДБО, Кредитодатель приостанавливает использование лимита овердрафта (предоставление кредита по Договору) без предварительного уведомления Кредитополучателя, не позднее с 5-го рабочего дня месяца², в котором выявлено снижение объема поступлений денежных средств на текущие счета в соответствии с условиями настоящего пункта Кредитного договора, до дня погашения Кредитополучателем задолженности до нового размера лимита овердрафта;

11.5. начислять и предъявлять Кредитополучателю ко взысканию неустойки (штрафы, пени), в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора.

Неустойки (штрафы, пени), судебные расходы и другие издержки, понесенные Кредитодателем, уплачиваются Кредитополучателем, списываются / взыскиваются Кредитодателем в белорусских рублях;

11.6. начиная со дня наступления срока исполнения Кредитополучателем обязательств по осуществлению любого платежа (задолженность по кредиту, проценты, неустойки (штрафы, пени)) в

² Допускается увеличение сроков направления уведомления Кредитополучателю, в связи с техническими сбоями ПО Банка, но не более 5 рабочих дней.

соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, списать со счетов Кредитополучателя в белорусских рублях и иностранной валюте платежным ордером с оплатой в день поступления сумму кредита, причитающегося к уплате по сроку, в соответствии с настоящим Кредитным договором, процентов по кредиту и неустоек (штрафов, пеней) с текущего(-их) (расчетного(-ых) банковских) счета(-ов) Кредитополучателя в очередности, установленной законодательством и Кредитным договором;

11.7. при возникновении просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам по нему принимать меры по взысканию долга в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

11.8. при наступлении любого или нескольких из перечисленных случаев, указанных в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Кредитного договора, Кредитодатель вправе приостановить дальнейшую выдачу кредита (без предварительного уведомления), направить Кредитополучателю письменное извещение ((требование) с уведомлением) о необходимости досрочного полного (частичного) погашения кредита, в том числе с ненаступившими сроками погашения, и уплаты процентов за фактическое количество дней пользования кредитом Кредитополучателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего письменного извещения ((требования) с уведомлением);

11.9. в случае взыскания Кредитодателем денежных средств со счетов Кредитополучателя на погашение кредита в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора в валюте, отличной от валюты настоящего Кредитного договора, Кредитодатель имеет право направлять денежные средства на погашение кредита на соответствующие счета по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему Кредитному договору.

Списание денежных средств со счетов Кредитополучателя на погашение кредита по настоящему Кредитному договору в валюте, отличной от валюты кредита, производится Кредитодателем с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь;

11.10. списать причитающиеся Кредитодателю платежи по настоящему Кредитному договору (задолженность по кредиту, проценты, неустойки (штрафы, пени)) в счет неотложных нужд с соблюдением очередности, установленной законодательством;

11.11. при наличии средств на текущем (расчетном) банковском счете Кредитополучателя производить списание платежным ордером Кредитодателя суммы начисленных процентов за пользование кредитом, неустойки, штрафов (пеней) при наступлении срока их погашения, а также в день наступления срока погашения кредита с соблюдением установленной очередности платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

11.12. инициировать изменение размера процентной ставки по кредиту путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящих Условий.

12. Кредитополучатель имеет право:

12.1. досрочно вернуть кредит (его часть) с уплатой начисленных процентов за пользование кредитом со своего текущего счета / иным способом согласно законодательству Республики Беларусь;

12.2. ходатайствовать о пересмотре срока предоставления и (или) погашения кредита (его части), изменении иных условий, указанных пункте 17 настоящих условий, с предоставлением документов, перечень которых определяется Кредитодателем, о погашении кредита в валюте, отличной от валюты кредита;

12.3. погасить с согласия Кредитодателя задолженность по кредиту (его части) по настоящему Кредитному договору валютой, отличной от валюты кредита, по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по Кредитному договору;

12.4. досрочно уплатить проценты за фактическое время пользования кредитом при отсутствии просроченной задолженности по Кредитному договору (основной долг, проценты, неустойка (штраф, пеня)) и иным договорам, заключенным между Кредитополучателем и Кредитодателем;

12.5. отказаться от получения кредита, уведомив Кредитодателя одним из способов, предусмотренных пунктом 31 настоящих Условий;

12.6. знакомиться с Перечнем признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации, а также со Сборником вознаграждений, в том числе с изменениями, внесенными в указанные документы, размещенными Кредитодателем в открытом доступе для клиентов на официальном сайте Банка;

12.7. ходатайствовать о возобновлении использования лимита овердрафта (предоставления кредита) по настоящему Кредитному договору, уведомив Кредитодателя одним из способов, предусмотренных пунктом 31 настоящих Условий;

12.8. при наличии в течение срока действия настоящего Кредитного договора факта(-ов) снижения лимита овердрафта, увеличить лимит овердрафта до размера, не превышающего первоначально установленный лимит по настоящему Кредитному договору (действовавший на дату заключения настоящего Кредитного договора), в случае увеличения объема ежеквартальных поступлений денежных средств, до установленных подпунктом 10.1 пункта 10 настоящего Договора. Новый лимит овердрафта устанавливается путем направления Кредитополучателю дополнительного соглашения посредством СДБО в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Кредитного договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю:

13.1. неустойку (пеню) в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы несвоевременно выданного кредита за каждый день просрочки платежа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 11.3, 11.4 пункта 11 настоящего Кредитного договора;

13.2. неустойку (пеню) в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы неправильно начисленных Кредитодателем и уплаченных Кредитополучателем процентов за пользование кредитом.

14. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю:

14.1. убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитополучателем обязательств по настоящему Кредитному договору, включая судебные расходы и другие издержки;

14.2. при нарушении сроков погашения основного долга по кредиту неустойку в размере 50 (пятьдесят) процентов от размера процентной ставки по кредиту, определенной в пункте 8 Заявления, начисленную за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по основному долгу, с округлением до двух знаков после запятой по математическим правилам округления. Срок уплаты неустойки за нарушение сроков погашения кредита аналогичен сроку уплаты процентов за пользование кредитом, установленному в пункте 8 Заявления;

14.3. неустойку (штраф) в размере 1 (одной) базовой величины за невыполнение Кредитополучателем подпунктов 10.3, 10.5, 10.6 пункта 10 настоящего Кредитного договора (за каждое нарушение);

14.4. неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита (лимита овердрафта), указанной в пункте 4 Заявления за невыполнение Кредитополучателем обязательства, указанного в подпункте 10.1. пункта 10 настоящего Кредитного договора, за каждый установленный Кредитодателем факт нарушения;

14.5. при установлении в договорах, заключенных между Кредитодателем и Кредитополучателем, мер ответственности Кредитополучателя за невыполнение идентичных условий договоров, применяются условия последнего по дате заключения действующего договора между Кредитодателем и Кредитополучателем;

14.6. неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Кредитным договором, судебные расходы и другие издержки, понесенные Кредитодателем, уплачиваются Кредитополучателем в белорусских рублях путем перечисления денежных средств с текущих (расчетных) счетов Кредитополучателя на основании его платежного поручения.

При непредставлении Кредитополучателем Кредитодателю платежного поручения на перечисление средств в погашение задолженности по начисленным штрафным санкциям (неустойки, штрафы, пени), предусмотренным настоящим Кредитным договором, судебным расходам и другим издержкам, понесенным Кредитодателем, их погашение

осуществляется путем списания Кредитодателем своим платежным ордером с текущих (расчетных) банковских счетов Кредитополучателя в любой день, начиная со дня выявления нарушения Кредитополучателем требований настоящего Кредитного договора (образования задолженности по уплате указанных платежей) и возникновения у Кредитодателя права на взыскание с Кредитополучателя указанных платежей;

14.7. неустойки (штрафы), предусмотренные настоящим Кредитным договором, установленные в базовых величинах, уплачиваются Кредитополучателем / взыскиваются Кредитодателем в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на дату платежа / взыскания;

14.8. Кредитополучатель возмещает Кредитодателю убытки, уплачивает неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, в любой день, начиная со дня выявления Кредитодателем факта нарушения Кредитополучателем условий настоящего Кредитного договора и возникновения у Кредитодателя права на взыскание с Кредитополучателя неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков по настоящему Кредитному договору, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего письменного извещения (требования с уведомлением) в соответствии с условиями пункта 31, за исключением случаев, установленных подпунктом 14.2 настоящего Кредитного договора.

14.9. Кредитополучатель несет ответственность:

За предоставление недостоверных документов и/или сведений, предоставляемых Кредитодателю, в том числе за их фальсификацию (включая подлинность подписей и достаточность полномочий на их подписание), несвоевременность их предоставления в Банк, недостоверность содержащихся в них сведений;

за подписание документов в электронном виде, в том числе Заявления, путем проставления ЭЦП либо СМС-подписи неуполномоченными лицами Кредитополучателя.

В соответствии с заключенным Кредитным договором, Кредитополучатель несет ответственность за действия любого лица, подписавшего и направившего Заявление посредством СДБО и (или) мобильной версии СДБО «СББОЛ», при корректной идентификации и аутентификации Кредитополучателя (его уполномоченного представителя)), в связи с чем, полученная от Кредитодателя сумма денежных средств будет считаться офердрафтным кредитом, предоставленным в соответствии с Кредитным договором, а Кредитополучатель будет обязан его вернуть в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кредитным договором.

ГЛАВА 8

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

15. Настоящий Кредитный договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Кредитополучателем своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование им, а также иных обязательств, вытекающих из настоящего Кредитного договора.

16. Изменение условий настоящего Кредитного договора осуществляется на основании дополнительных соглашений к нему, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кредитным договором.

Дополнительные соглашения к настоящему Кредитному договору могут заключаться любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Беларусь.

Дополнительные соглашения к настоящему Кредитному договору по инициативе Кредитодателя могут заключаться путем направления Кредитодателем Кредитополучателю оферты (размещение оферты на официальном сайте Банка / направление оферты Кредитополучателю посредством СДБО) и акцепта Кредитополучателем таких оферт. Акцепт Кредитополучателем оферты Кредитодателя может быть молчанием Кредитополучателя в ответ на адресованную ему Кредитодателем оферту, если иной акцепт не будет предусмотрен офертой. В случаях, связанных с изменением условий настоящего Кредитного договора, ухудшающих положение Кредитополучателя (увеличение размера процентов за пользование кредитом, ответственности в виде неустойки (штрафа, пени) и др.), о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа по настоящему Кредитному договору, акцепт Кредитополучателем оферты не может быть молчанием, в таком случае порядок акцепта устанавливается офертой.

Новая редакция настоящих Условий является офертой и размещается на официальном сайте Банка не менее чем за 3 (три) рабочих дня до вступления новой редакции настоящих Условий в силу. Датой уведомления Кредитополучателя об изменении и (или) дополнении настоящего Кредитного договора считается дата размещения настоящих Условий в новой редакции (с учетом изменений и дополнений) на официальном сайте Банка. Кредитодатель через СДБО обязуется сообщить Кредитополучателю о размещении на официальном сайте Банка новой редакции настоящих Условий.

Если иное не предусмотрено новой редакцией настоящих Условий, измененные формы Заявлений распространяют своё действие на Кредитополучателей, у которых на дату вступления в силу новой редакции настоящих Условий кредитные договоры в рамках настоящих Условий не были заключены.

17. Изменение условий настоящего Кредитного договора по инициативе Кредитополучателя может осуществляться путем направления Кредитополучателем Кредитодателю посредством СДБО оферты только в отношении изменения следующих условий настоящего Кредитного договора:

сокращение периода выборки кредита в пределах периода доступности, установленного настоящим Кредитным договором;

сокращение срока действия настоящего Кредитного договора;

расторжение настоящего Кредитного договора, в том числе при отказе Кредитополучателя от выборки денежных средств по кредиту;

снижение лимита овердрафта по инициативе Кредитополучателя.

Акцептом оферты Кредитополучателя является выполнение следующих условий в совокупности:

присвоение Кредитодателем в СДБО оферте Кредитополучателя статуса «Исполнено»;

направление Кредитодателем Кредитополучателю посредством СДБО письма с текстом дополнительного соглашения.

Ответ Кредитодателя о согласии заключить дополнительное соглашение к настоящему Кредитному договору на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

18. Акцепт молчанием Кредитополучателя адресованной ему Кредитодателем оферты осуществляется в следующем порядке и с учетом следующих особенностей:

а) Кредитодатель размещает на официальном сайте Банка оферту / направляет Кредитополучателю оферту посредством СДБО;

б) согласие Кредитополучателя (акцепт оферты) выражается молчанием, которое считается имеющим место, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Банка оферты или в течение 2 рабочих дней со дня направления Кредитополучателю оферты посредством СДБО (далее - срок для акцепта) Кредитополучатель письменно не уведомит Кредитодателя об отказе от акцепта в порядке, установленном абзацем (в) настоящего подпункта.

в) несогласие Кредитополучателя с офертой Кредитодателя (отказ от акцепта) может быть выражено только путем направления Кредитодателю письменного уведомления, содержащего полное и безусловное несогласие с предложенным Кредитодателем изменением условий настоящего Кредитного договора, при условии, что оно получено Кредитодателем до окончания срока для акцепта. Уведомление, полученное с опозданием и (или) содержащее предложение принять оферту Кредитодателя на иных условиях, чем предложено Кредитодателем, не является отказом в рамках требований настоящего пункта;

г) ответ Кредитополучателя о согласии заключить дополнительное соглашение к настоящему Кредитному договору на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

ГЛАВА 9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

19. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Кредитного договора, предъявление письменного предложения о добровольном урегулировании спора (претензии) не является обязательным.

20. В случае направления Сторонами предложения о добровольном урегулировании спора (претензии) Стороны устанавливают срок рассмотрения претензии, который не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

21. Все разногласия и споры по настоящему Кредитному договору подлежат рассмотрению экономическим судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

22. Расходы Кредитополучателя, связанные с покупкой, продажей (конверсией) иностранной валюты, переводом средств (иностранной и национальной валюты) в погашение денежных обязательств по настоящему Кредитному договору, риски, связанные с изменением курсов валют, несет Кредитополучатель.

23. При недостаточности средств для исполнения Кредитополучателем обязательств по погашению кредита, уплате процентов за пользование им, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных настоящим Кредитным договором, их погашение (уплата) осуществляется в очередности, установленной законодательством Республики Беларусь.

24. Кредитополучатель проинформирован о том, что сведения по настоящему Кредитному договору и о выполнении обязательств по нему будут направляться Кредитодателем в Национальный банк Республики Беларусь в течение срока действия настоящего Кредитного договора в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, а также о предусмотренных законодательством Республики Беларусь местах предоставления кредитных отчетов.

25. При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365 (366), в месяце – равным количеству календарных дней в месяце. Начисление процентов производится на остаток фактической задолженности по кредиту на начало дня, начиная со дня, следующего за днем выборки (предоставления) кредита, по день погашения кредита включительно.

26. Расчетный период для начисления процентов устанавливается ежемесячно с первого по последний календарный день месяца.

27. В случае несовпадения последнего рабочего дня с последним календарным днем, проценты за оставшиеся нерабочие дни начисляются в последний рабочий день исходя из остатка на конец последнего рабочего дня.

28. Кредитополучатель дает свое согласие на передачу Кредитодателем сведений, составляющих банковскую тайну, о Кредитополучателе, о присоединении его к настоящему Кредитному договору, и о выполнении обязательств по нему в письменном и (или) электронном виде дочерним и зависимым компаниям (обществам) Кредитодателя, ПАО Сбербанк.

29. В случаях, не предусмотренных настоящим Кредитным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

30. Приложения к настоящему Кредитному договору являются его неотъемлемой частью.

31. Уведомления, направляемые в процессе исполнения заключенного настоящего Кредитного договора, в том числе об изменении условий настоящего Кредитного договора (включая оферты, ходатайства, требования и иные сообщения), направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

а) уведомления, направленные нарочным, – с момента вручения Стороне-адресату;

б) уведомления, направленные заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой на юридический адрес, указанный в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) – с момента отправки Стороне-адресату. Уведомление считается полученным Кредитополучателем со дня его отправки Кредитодателем. При этом уведомление считается полученным в том числе, если уведомление будет возвращено Кредитодателю в связи с фактическим отсутствием Кредитополучателя, неявкой его за получением уведомления, отказом его от получения уведомления или в связи с иными подобными причинами;

в) уведомления, отправляемые посредством СДБО (при наличии заключенного между Сторонами соответствующего договора), считаются полученными:

- Кредитодателем – с момента присвоения уведомлению, отправленному Кредитополучателем, на рабочем месте Кредитополучателя статуса «В обработке»;

- Кредитополучателем – с момента присвоения уведомлению, отправленному Кредитодателем, статуса «Исполнено» / «Отклонено». Если Кредитополучатель не инициирует сеанс связи (не осуществляет вход в СДБО) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Кредитодателем уведомления - по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента его отправки Кредитодателем;

г) уведомления Кредитодателя, направляемые Кредитополучателю путем их размещения на официальном сайте Банка, – с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Уведомления (включая ходатайства, требования и иные сообщения) направленные (адресованные) Кредитополучателем, будут считаться направленным надлежащим образом, если они доставлены Кредитодателю:

а) посылным, фельдъегерской службой, заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу, указанному в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

б) посредством факсимильной связи;

в) СДБО;

г) посредством электронной почты.

32. Любое ходатайство, извещение (требование с уведомлением) или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Кредитному договору, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом, собственноручно либо с использованием электронной цифровой подписи или СМС-подписи уполномоченного лица Кредитополучателя, являющейся сеансовым паролем, сгенерированным и направленным Кредитодателем в смс-сообщении на номер мобильного устройства, владельцем которого является уполномоченное лицо Кредитополучателя, если иное не предусмотрено настоящим Кредитным договором.

При этом сообщение, направляемое Кредитополучателем Кредитодателю посредством СДБО и содержащее скан-копию(и) документов, должно содержать заверение Кредитополучателя по форме, предлагаемой Кредитодателем, о том, что скан-копия(и) документа(-ов), прилагаемого(-ых) к нему, соответствует оригиналу данного (-ых) документа(-ов).

33. Стороны пришли к соглашению о возможности использования аналога собственноручной подписи уполномоченных лиц Сторон путем её факсимильного воспроизведения с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой подписи, для индивидуального предпринимателя СМС-подписи при обмене посредством системы дистанционного банковского обслуживания документами / информацией в рамках настоящего Кредитного договора. Действие соглашения о возможности использования аналога собственноручной подписи (иных способов подписания, указанных в настоящем пункте настоящего Кредитного договора) распространяется, в том числе и на преддоговорную переписку Сторон путем обмена документами, переведенными в электронный вид путем сканирования и являющимися вложенным файлом к электронному документу, переданному Банку посредством системы дистанционного банковского обслуживания. При этом Кредитодатель оставляет за собой право требовать от Кредитополучателя предоставления оригиналов документов на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченных лиц Кредитополучателя, а Кредитополучатель обязан их предоставить Кредитодателю по первому требованию Кредитодателя в срок, определенный Кредитодателем.

34. Настоящий Кредитный договор составлен на русском языке.

35. Кредитополучатель, заключая настоящий Кредитный договор, подтверждает, что ознакомлен и согласен с Перечнем признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации (далее в настоящем пункте Перечень).

Перечень формируется ОАО «Сбер Банк» исходя из нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и требований локальных правовых актов ОАО «Сбер Банк», действующих на момент заключения настоящего Кредитного договора и в период его действия, и размещается на официальном сайте Банка.

Перечень, размещенный на официальном сайте Банка, является неотъемлемой частью настоящего Кредитного договора.

Кредитополучатель согласен с тем, что Перечень может изменяться Кредитодателем и новая редакция Перечня (далее в настоящем пункте – новая редакция Перечня) размещается Кредитодателем не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты вступления в силу новой редакции Перечня, если иной срок не указан Кредитодателем в уведомлении или не предусмотрен законодательством.

Кредитодатель обязуется уведомить Кредитополучателя любым из способов, предусмотренных пунктом 31 настоящего Кредитного договора, о размещении на официальном сайте Банка новой редакции Перечня.

Публикация на официальном сайте Банка новой редакции Перечня считается офертой Кредитодателя о заключении дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору. Порядок акцепта такой оферты определяется данной офертой. Ответ Кредитополучателя о согласии заключить дополнительное соглашение на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

36. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Кредитного договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

ГЛАВА 11 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОДАТЕЛЯ

37. Местонахождение и реквизиты Кредитодателя: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости 32А-1, БИК BPSB BY2X, УНП 100219673;

38. Реквизиты Кредитополучателя указываются в Заявлении.».